

0015860-29.2019.8.26.0502

Classe: Execução da Pena

Assunto: Semiaberto

Magistrado: Tamara Priscila Tocci

Comarca: SÃO PAULO

Foro: São Paulo/DEECRIM UR1

Vara: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... de droga. Por fim, o crime de tráfico de entorpecentes, além de ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem.

Assim, a concessão dos citados benefícios, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (art. 59 do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

São Paulo/DEECRIM UR1

Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0015860-29.2019.8.26.0502 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0015860-29.2019.8.26.0502

Classe - Assunto:

Execução da Pena - Semi-aberto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2223659/2019 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 6634047 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA,

5793/19/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2223659 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA,

5793/19/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Executado:

ROBERTA LAYSE DA SILVA ALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tamara Priscila Tocci

Vistos.

Em cumprimento ao v. Acórdão de f. 321/329, o qual concedeu a ordem, de ofício, nos termos do art. 192 do RISTF, a fim de determinar que o Juízo da Execução Penal, considerando o processo nº 1518661- 84.2019.8.26.0228, da 32ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, proceda à nova dosimetria da pena, aplicando o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, devendo analisar, outrossim, o o cabimento de regime de cumprimento mais brando e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, procedo a nova dosimetria nos seguintes termos:

Na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais são

desfavoráveis ao réu. Com efeito, em face da expressiva quantidade arrestada de Cannabis Sativa L, fixo a pena base acima do mínimo legal, aumentando em 1/3 (um terço), atingindo 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo assim concretizado.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incidem circunstâncias atenuantes e nem agravantes, razão pela qual mantenho a pena no mesmo patamar fixado. Destaca-se o afastamento da atenuante da confissão. Apenas é cabível a aplicação da atenuante aos casos em que, de livre vontade, o agente admite integralmente os fatos a ele imputados, colaborando com a instrução criminal e, por conseguinte, com a apuração da verdade real não sendo, evidentemente, a hipótese do caso em testilha, eis que a ré rechaçou o conhecimento sobre a existência do entorpecente. Nesse sentido a Súmula 630, do C. STJ.

Na terceira fase da dosimetria da pena, nos termos dispostos no v. Acórdão de f. 321/329, foi reconhecida a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena em 1/6 (um sexto), patamar este fixado considerando-se a quantidade dos entorpecentes apreendidos (20 tijolos de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, totalizando 15,7kg; substância esta que causa dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar). Assim, fixo a pena em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, considerando-se as condições desfavoráveis do crime, em especial, diante da expressiva quantidade de droga apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas.

Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos do artigo 44, incisos I e II, do Código Pena, seja pela expressiva a quantidade de droga. Por fim, o crime de tráfico de entorpecentes, além de ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem.

Assim, a concessão dos citados benefícios, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (art. 59 do Código Penal), gerando ofensa ao disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal, e verdadeira sensação de impunidade."

Torno a pena definitiva, não havendo outras causas modificadoras.

Atualizem-se os calculos e comunique-se ao E. STF o conteúdo desta sentença. SERVE O PRESENTE DE OFÍCIO.

Sem prejuízo, SERVINDO O PRESENTE DE OFÍCIO, COMUNIQUE-SE O E. TJSP, JUNTO À C. 9ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL (Apelação Criminal nº 1518661-84.2019.8.26.0228), O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS Nº 213043, PARA QUE ESSA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU PROCEDESSE À NOVA DOSIMETRIA DA PENA FIXADA PELO SEGUNDO GRAU.

P.I.C.

São Paulo, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA